

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng trên đất do Nhà nước quản lý (theo thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2024)
Mã thủ tục	1.013315
Số quyết định	2298/QĐ-UBND
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Hoạt động xây dựng
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố/ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Sau khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện xong thủ tục giao đất có thời hạn, trình tự cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn được thực hiện như sau:

- Chủ đầu tư nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho Sở Xây dựng (đối với các công trình xây dựng trên các đường trục chính đô thị theo quy định tại các đồ án Quy hoạch phân khu được UBND thành phố phê duyệt, theo thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024);

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, thông báo 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng quy định hoặc không đúng thực tế. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị quyết 62/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 và các nội dung đã được cơ quan, tổ chức thẩm định, thẩm duyệt, thẩm tra theo quy định của pháp luật:

- + Đối chiếu sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với thiết kế cơ sở được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và đóng dấu xác nhận đối với các công trình thuộc dự án có yêu cầu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng;

- + Kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với bản vẽ thiết kế xây dựng được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy; văn bản ý kiến của cơ quan chức năng đối với công trình có yêu cầu thực hiện thủ tục về môi trường;

- + Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo kết quả thẩm tra đối với công trình có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bổ sung hồ sơ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép xây dựng.

- Sở Xây dựng đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép xây dựng.

- Sở Xây dựng sử dụng chữ ký điện tử của Sở Xây dựng hoặc mẫu dấu theo quy định tại Mẫu số 13 Phụ lục II Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ để đóng dấu xác nhận bản vẽ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn (theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ);	DDNCapGPXD.docx	1 bản chính
Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý về đất đai (Hợp đồng giao đất, cho thuê đất có thời hạn);		1 bản chính
Hồ sơ bản vẽ thiết kế theo quy định		2 bản chính
Hồ sơ thông tin năng lực nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);		1 bản chính
Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu thuộc đối tượng thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy);		1 bản chính
Văn bản thủ tục môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);		1 bản chính
Các văn bản khác có liên quan		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	20 ngày	50.000 VNĐ, 100.000 VNĐ	
Trực tuyến	20 ngày	50.000 VNĐ, 100.000 VNĐ	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng	89/2023/NQ-HĐND
Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng trên đất do Nhà nước quản lý	62/2024/NQ-HĐND

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình công cộng bao gồm nhà để xe, bãi để xe, nhà vệ sinh công cộng trên đất do Nhà nước quản lý được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội.
- Quy mô cấp công trình tối đa: cấp III theo quy định của pháp luật về phân cấp công trình xây dựng.
- Các chỉ tiêu kiến trúc hoặc quy định khác: Đảm bảo tuân thủ theo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng hiện hành (hiện nay là Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng hiện hành (hiện nay là QCVN 01:2021/BXD ban hành tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng).
- Thời hạn tồn tại công trình tại giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép xây dựng có thời hạn (theo Mẫu số 12 Phụ lục II Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ)

Mã: KQ.H17.000141

TỪ KHÓA

giấy phép xây dựng, có thời hạn

MÔ TẢ